

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1943/2531 พนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชร โจทก์
นายอนันต์ สุวรรณโชติ จำเลย
นางฉน โปธิบัลลังค์ ผู้ขอประกัน ผู้ยื่นคำร้อง
ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 119 ทวิ

ความว่า ผู้ขอประกันอุทธรณ์คำสั่งของศาลอุทธรณ์ ขอให้ศาลฎีกาอนุญาตให้
ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

คดีนี้ ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกับคดีอื่นอีกหนึ่งสำนวนโดยเรียกนาย
อนันต์สุวรรณโชติ จำเลยในคดีนี้ว่า จำเลยที่ 1

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 340 วรรคสอง, 340 ตี ๒ ๒ฯ ให้จำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 18 ปี ๒๒

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์ (อันดับ 116)

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์โดยมีนางฉนโปธิ
บัลลังค์ เป็นผู้ขอประกัน ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง (อันดับ
105,163)

ผู้ขอประกันจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 126)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราวในระหว่างพิจารณาตีราคา
ประกัน 240,000 บาท (อันดับ 37)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ยังไม่มีเหตุสมควรเปลี่ยนแปลงคำสั่งศาลอุทธรณ์เป็นอย่างอื่น
ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ยังไม่มีเหตุสมควรเปลี่ยนแปลงคำสั่งศาลอุทธรณ์เป็นอย่างอื่น
ให้ยกคำร้อง

(สวัสดี รอดเจริญ-ส่อง สุขะปยุณณพันธ์-เดชา สุวรรณโณ)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ